



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

COPIA
REG. GEN. 775
del 21/11/2023

AREA AMMINISTRATIVA N. 180 DEL 21/11/2023

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO. L. N. 234 DEL 30/12/2021 ART. 1 COMMA 172. PER LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DEDICATO AI GIOCHI, ATTRAVERSO IL PROGETTO "LO SPAZIO DEI SOGNI" PER L' ANNO EDUCATIVO 2023/2024 ". APPROVAZIONE RDO MEPA N. 3860556. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 - ART. 50 COMMA 1 LETTERA B, DEL D.LGS. 36/2023.
C.I.G. Z233D54391

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. n.215/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. 196/2003 così come modificato e armonizzato dal D.Lgs. 101/2018, D.Lgs. 51/2018, Regolamento Europeo 679/2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 61 del 19/07/2023;

PREMESSO CHE:

- Con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR, con Il Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità, del 26/04/2023, sono stati definiti gli Obiettivi di servizio Asilo nido e modalità di monitoraggio e riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2023, destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna;
- La Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale a titolo di potenziamento del servizio Asilo nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio, in attuazione dell'art.117, comma 1, lettera m), della Costituzione;

- I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
- Con la menzionata Legge di bilancio 2022 sono stati individuati, per la prima volta, i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità dei posti negli asili nido per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027, con un percorso graduale, un grado di copertura minimo del servizio pari al 33%, considerando anche il servizio privato;
- Al Comune di Squillace è stata assegnata la somma di €. 30.672,00 quale maggiore risorsa per il 2023 così come prevista dall'art.1 comma 172 Legge 234/2021;
- Tra le misure di potenziamento indicate nella Nota metodologica della Commissione Tecnica per i Fabbisogni (CTFS) del 27/02/2023 viene indicato l'intervento che prevede la creazione di servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lettera c, punti 1 del D. lgs. 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su una frequenza flessibile per un massimo di 5 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 12-36 mesi iscritti, affidati ad uno o più educatori in modo continuativo.

VISTI:

- il D. lgs. n. 65 del 13/04/2017, di Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, che stabilisce che: Alle bambine e ai bambini, dalla nascita ai sei anni sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali; promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico, concorrendo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorendo l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati;
- l'art. 2 del D. lgs. n. 65 del 13/04/2017 che individua, nell'organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, quali servizi educativi per l'infanzia: nidi e micro-nidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali: spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare; stabilendo che i suddetti servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta;

VISTA la deliberazione G.C. n. 88 del 20/10/2023 ad oggetto: Obiettivi di servizio asili nido. L. n. 234 del 30/12/2021 art. 1 comma 172. Approvazione criteri progetto "Bimbi in Nido". Atto d'indirizzo, con la quale si demanda al Responsabile Area Amministrativa gli adempimenti consequenziali;

VISTA la propria determinazione n.741 R.G. del 02/11/2023 ad oggetto: OBIETTIVI DI SERVIZIO ASILI

NIDO. L. N. 234 DEL 30/12/2021 ART. I COMMA 172. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "BIMBI AL NIDO" PER BAMBINI DA 12 A 36 MESI , con la quale è stata indetta una procedura pubblica per l'individuazione del gestore a cui affidare il servizio;

DATO ATTO CHE:

- in data 02/11/2023 è stato pubblicato sull'albo dell'Ente un Avviso pubblico per la stipula di convenzione per la creazione di uno spazio dedicato ai giochi, attraverso il progetto " BIMBI IN NIDO";
- sono pervenute 3 istanze di richiesta di convenzione entro i termini di scadenza dell' avviso pubblico (10/11/2023 alle ore 12.00) per la gestione del progetto "Bimbi in Nido" presentate dalle ditte:
 1. Fondazione Città Solidare Onlus
 2. Asdps GSS SPORT
 3. Società Cooperativa Sociale Liberamente
- a conclusione della valutazione delle istanze dell'avviso di cui sopra, è risultato vincitore e quindi idoneo a convenzionarsi con il Comune di Squillace, per la gestione del progetto "Bimbi in Nido" Società Cooperativa Sociale Liberamente" con sede Legale in Vallefiorita via Dante Alighieri n. 36 P.Iva 0293472079;
- **VISTO** l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";*

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

ATTESO CHE: DATO ATTO CHE in data 09/11/202 si è proceduto ad effettuare una trattativa mediante RDO

Mepa n. 3860556 con la ditta " Società Cooperativa Sociale Liberamente" con richiesta di offerta per i servizi necessari all'Ente, per la creazione di uno spazio dedicato ai giochi, attraverso il progetto "Bimbi in Nido";

ATTESO CHE:

- alla luce delle considerazioni svolte; è necessario procedere all'affidamento del servizio relativo al progetto di che trattasi;

- che all'uopo si è proceduto ad acquisire i servizi in argomento attraverso il mercato elettronico MEPA con trattativa diretta per un costo complessivo, per 06 mesi, di € 10.000,00;
- che pertanto è necessario impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 nel bilancio di previsione 2023/2025;
- alla luce delle considerazioni svolte, è necessario procedere all'affidamento del servizio relativo al progetto di che trattasi;
- che pertanto è necessario impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 nel bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il C.I.G. Z233D54391(Codice identificativo di gara) rilasciato dall'A.V.C.P. (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) relativo ai servizi sopra meglio descritti;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale prot. INPS_38589482 del 17/11/2023, con scadenza di validità prevista per la data del 16/03/2024;

RITENUTA ED ATTESTATA:

- ✓ l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;
- ✓ la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità comunale;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs 36/2023;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- **di affidare**, per i motivi indicati in premessa, il servizio asilo nido. L. N. 234 del 30/12/2021 art. 1 comma 172, per la creazione di uno spazio dedicato ai giochi, attraverso il progetto "Bimbo in Nido", per l' anno educativo 2023/2024, alla ditta _ Società Cooperativa Sociale Liberamente" con sede Legale in Vallefiorita via Dante Alighieri n. 36 P.Iva 0293472079; mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'importo complessivo di € 10.000,00 per la durata del servizio dal 22/11/2023 al 26/04/2024;
- **di impegnare** la somma complessiva di € 10.000,00 IVA esente, al capitolo sul cap. 411 imp. 318/2023 del bilancio pluriennale 2023/2025
- **di aver acquisito** per la suindicata fornitura il seguente codice CIG:_ Z233D54391;
- **di dare atto**, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che a seguito di verifica preventiva effettuata con il

- **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
- **di disporre**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- **di trasmettere** copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per i successivi provvedimenti di propria competenza.



IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.to Giuseppina Riccelli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

- ☐ PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 21/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data 21/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Pasquale Muccari

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto alla pubblicazione

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

Giuseppina Riccelli